CONTRATO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

MINUTA PARA PREENCHIMENTO. Os campos entre colchetes [ ] devem ser preenchidos para cada cliente; nas opções marcadas com □, assinale uma e apague as demais. Remova esta caixa e as notas em itálico antes de enviar ao cliente. Este modelo não substitui a revisão de um advogado.

QUALIFICAÇÃO DAS PARTES

CONTRATADA: [RAZÃO SOCIAL OU NOME EMPRESARIAL], inscrita no CNPJ sob o nº [__.___.___/____-__], com sede em [ENDEREÇO COMPLETO, CIDADE/UF, CEP], e-mail para comunicações oficiais [E-MAIL], neste ato representada por [NOME DO REPRESENTANTE], [CARGO], CPF nº [___.___.___-__], doravante denominada **CONTRATADA**.

CONTRATANTE: [RAZÃO SOCIAL], inscrita no CNPJ sob o nº [__.___.___/____-__], com sede em [ENDEREÇO COMPLETO, CIDADE/UF, CEP], e-mail para comunicações oficiais [E-MAIL], neste ato representada por [NOME DO REPRESENTANTE], [CARGO], CPF nº [___.___.___-__], doravante denominada **CONTRATANTE**.

As partes, em conjunto denominadas **Partes**, celebram o presente Contrato, que se rege pelas cláusulas a seguir, pela Lei nº 9.609/1998 (Lei do Software), pela Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD) e pelo Código Civil.

CLÁUSULA 1 - DEFINIÇÕES

1.1. Para os fins deste Contrato:

- **Plataforma:** o sistema de admissão digital de colaboradores denominado [NOME COMERCIAL DO PRODUTO], de titularidade da CONTRATADA, incluindo suas telas, API, banco de dados, documentação, atualizações e versões futuras.
- **Candidato:** pessoa física convidada pela CONTRATANTE para preencher a ficha de admissão e enviar documentos pela Plataforma.
- **Usuários Autorizados:** empregados ou prepostos da CONTRATANTE com acesso administrativo (perfis "admin" e "rh") à Plataforma.
- **Dados da CONTRATANTE:** todos os dados, documentos e arquivos inseridos na Plataforma pela CONTRATANTE, por seus Usuários Autorizados ou pelos Candidatos, inclusive dados pessoais.
- **Trilha de Auditoria:** registro de acréscimo exclusivo (não editável) dos aceites e alterações realizados na Plataforma, com data, hora e endereço IP.
- **Modalidade Nuvem:** a Plataforma é hospedada e operada pela CONTRATADA, ou por provedores por ela contratados, e acessada pela internet.
- **Modalidade Instalação Local:** a Plataforma é instalada em infraestrutura (servidor próprio ou nuvem) de responsabilidade da CONTRATANTE.
- **Proposta Comercial:** o Anexo III, que define modalidade, preços, limites e condições comerciais específicas.

CLÁUSULA 2 - OBJETO

2.1. O objeto deste Contrato é:

a) o licenciamento, em caráter **não exclusivo, intransferível, não sublicenciável, oneroso e temporário**, do direito de uso da Plataforma pela CONTRATANTE, durante a vigência deste Contrato; e

b) a prestação dos serviços associados descritos no **Anexo I** (implantação, hospedagem quando aplicável, manutenção, atualização e suporte técnico).

2.2. A modalidade contratada é:

☐ **Nuvem** (hospedagem pela CONTRATADA)

☐ **Instalação Local** (infraestrutura da CONTRATANTE)

2.3. A Plataforma é uma **ferramenta de apoio** ao processo admissional. A CONTRATADA não presta serviços de departamento pessoal, contabilidade, consultoria jurídica ou trabalhista, e não analisa, valida ou aprova documentos ou candidatos. Todas as decisões de admissão, prazos e obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais (inclusive eSocial) são de responsabilidade exclusiva da CONTRATANTE.

2.4. Serviços não previstos no Anexo I (desenvolvimento sob encomenda, integrações específicas, migração de dados, treinamentos adicionais etc.) dependerão de proposta à parte, aprovada por escrito.

CLÁUSULA 3 - VIGÊNCIA E RENOVAÇÃO

3.1. Este Contrato vigora por **[12 (doze)] meses**, contados de [DATA DE INÍCIO / da data da última assinatura].

3.2. Ao final do prazo, o Contrato será renovado automaticamente por períodos iguais e sucessivos, salvo manifestação contrária de qualquer das Partes, por escrito, com antecedência mínima de **[30 (trinta)] dias** do término.

CLÁUSULA 4 - PREÇO, PAGAMENTO E REAJUSTE

4.1. Pela licença e pelos serviços, a CONTRATANTE pagará os valores definidos no **Anexo III (Proposta Comercial)**.

4.2. Os pagamentos serão feitos por [boleto / PIX / cartão / transferência], até o dia [__] de cada [mês / ano], mediante emissão de nota fiscal ou documento fiscal equivalente pela CONTRATADA.

4.3. Em caso de atraso, incidirão sobre o valor devido: multa de **[2% (dois por cento)]**, juros de mora de **1% (um por cento) ao mês** *pro rata die* e correção monetária pelo índice previsto na cláusula 4.4.

4.4. Os valores serão reajustados a cada 12 (doze) meses pela variação acumulada do **[IPCA/IBGE]** ou, na sua extinção, pelo índice oficial que o substituir.

4.5. Persistindo o atraso por mais de **[15 (quinze)] dias** após notificação, a CONTRATADA poderá **suspender o acesso** à Plataforma até a regularização, sem prejuízo da cobrança. Durante a suspensão, os Dados da CONTRATANTE serão preservados e não serão apagados, observada a cláusula 13.

4.6. Os tributos incidentes sobre os valores deste Contrato são de responsabilidade de quem a lei definir como contribuinte. [Nota: se a CONTRATADA for optante pelo Simples Nacional/MEI, informar na nota fiscal.]

CLÁUSULA 5 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1. A CONTRATADA se obriga a:

a) disponibilizar a Plataforma conforme o Anexo I, observados os níveis de serviço lá previstos;

b) fornecer correções e atualizações, inclusive as necessárias para manter a Plataforma em conformidade com alterações legais que afetem suas funcionalidades existentes, em prazo razoável;

c) prestar suporte técnico nos canais e horários do Anexo I;

d) adotar medidas de segurança técnicas e administrativas aptas a proteger os Dados da CONTRATANTE, conforme o Anexo II;

e) tratar os dados pessoais apenas conforme as instruções da CONTRATANTE e o Anexo II;

f) manter sigilo sobre as informações da CONTRATANTE (cláusula 11);

g) comunicar previamente, sempre que possível, manutenções programadas que causem indisponibilidade.

5.2. O perfil técnico de administração da Plataforma mantido pela CONTRATADA (perfil "master") destina-se apenas à criação e gestão das contas administrativas da CONTRATANTE e **não dá acesso** às fichas e documentos dos Candidatos. Acesso excepcional a esses dados só ocorrerá mediante solicitação expressa da CONTRATANTE, para fins de suporte, e ficará registrado.

CLÁUSULA 6 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. A CONTRATANTE se obriga a:

a) pagar pontualmente os valores devidos;

b) usar a Plataforma de acordo com este Contrato, a legislação e a documentação fornecida;

c) definir a base legal e a finalidade do tratamento dos dados dos Candidatos e informá-los adequadamente, inclusive mantendo atualizados os textos de Termos de Uso e Política de Privacidade exibidos a eles com sua marca;

d) manter a confidencialidade das credenciais dos Usuários Autorizados, ativar a verificação em duas etapas nas contas administrativas e responder pelos atos praticados com essas credenciais;

e) desativar imediatamente o acesso de Usuários Autorizados desligados ou que não devam mais acessar a Plataforma;

f) conferir a veracidade, a validade e a regularidade dos documentos e informações enviados pelos Candidatos;

g) atender às solicitações dos titulares de dados (Candidatos), utilizando as ferramentas disponibilizadas na Plataforma;

h) não inserir na Plataforma conteúdo ilícito ou dados desnecessários à finalidade admissional;

i) na **Modalidade Instalação Local**, cumprir as obrigações adicionais da cláusula 7.

6.2. É vedado à CONTRATANTE, salvo autorização prévia e por escrito da CONTRATADA:

a) copiar, modificar, descompilar, fazer engenharia reversa ou criar obras derivadas da Plataforma;

b) sublicenciar, ceder, alugar, revender ou disponibilizar a Plataforma a terceiros, inclusive a outras empresas do mesmo grupo econômico não listadas no Anexo III;

c) remover avisos de direitos autorais ou de titularidade;

d) usar a Plataforma para desenvolver produto concorrente;

e) realizar testes de intrusão ou de carga sem aviso prévio à CONTRATADA;

f) contornar limites técnicos, de uso ou de segurança da Plataforma.

CLÁUSULA 7 - DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS DA INSTALAÇÃO LOCAL

[Nota: excluir esta cláusula se a modalidade for Nuvem.]

7.1. Na Modalidade Instalação Local, cabe à CONTRATANTE:

a) fornecer e manter a infraestrutura (servidor, sistema operacional, rede, domínio, certificado HTTPS, serviço de e-mail e armazenamento) nos requisitos mínimos informados pela CONTRATADA;

b) realizar e testar periodicamente as **cópias de segurança (backup)** do banco de dados, dos documentos armazenados e do arquivo de configuração;

c) guardar as chaves e segredos de configuração e garantir a segurança física e lógica do ambiente;

d) aplicar, ou permitir que a CONTRATADA aplique, as atualizações fornecidas em até [30 (trinta)] dias de sua disponibilização, especialmente as de segurança;

e) fornecer acesso remoto seguro quando necessário ao suporte.

7.2. A CONTRATADA **não responde** por indisponibilidade, perda de dados ou incidente de segurança decorrentes da infraestrutura da CONTRATANTE, da falta de backup, da não aplicação de atualizações ou de alterações no código ou na configuração feitas sem sua orientação.

7.3. Os níveis de disponibilidade do Anexo I não se aplicam à Modalidade Instalação Local; aplicam-se apenas os prazos de atendimento do suporte.

CLÁUSULA 8 - PROPRIEDADE INTELECTUAL

8.1. A Plataforma, seu código-fonte e objeto, banco de dados estrutural, documentação, marcas, *layouts*, atualizações e quaisquer melhorias, inclusive as sugeridas pela CONTRATANTE, são e permanecerão de **propriedade exclusiva da CONTRATADA**, nos termos da Lei nº 9.609/1998 e da Lei nº 9.610/1998. Este Contrato não transfere nenhum direito de propriedade, apenas concede a licença de uso da cláusula 2.

8.2. Na Modalidade Instalação Local, a entrega dos arquivos para instalação não implica cessão ou licença do código-fonte além do necessário para executar a Plataforma.

8.3. A CONTRATANTE autoriza a exibição de seu nome, logotipo e cores na Plataforma (personalização de marca) e permanece titular dessa marca. Salvo autorização por escrito, a CONTRATADA não usará a marca da CONTRATANTE para divulgação comercial.

8.4. Os **Dados da CONTRATANTE pertencem à CONTRATANTE**. A CONTRATADA poderá utilizar dados estatísticos de uso da Plataforma, desde que **anonimizados e agregados**, apenas para fins de melhoria e segurança do serviço.

CLÁUSULA 9 - PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD)

9.1. Para os fins da LGPD, a **CONTRATANTE é a Controladora** dos dados pessoais dos Candidatos e dos Usuários Autorizados tratados na Plataforma, e a **CONTRATADA é a Operadora**, tratando-os em nome e conforme as instruções da CONTRATANTE.

9.2. As obrigações das Partes quanto ao tratamento de dados pessoais estão detalhadas no **Anexo II (Acordo de Tratamento de Dados Pessoais)**, que integra este Contrato e prevalece sobre ele no que tratar de proteção de dados.

9.3. Cada Parte responderá pelos danos que causar por violação à LGPD, na medida de sua culpa, nos termos dos arts. 42 a 45 da LGPD.

CLÁUSULA 10 - GARANTIAS E LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

10.1. A CONTRATADA garante que a Plataforma funcionará substancialmente conforme a documentação. Constatado defeito, a obrigação da CONTRATADA consistirá em corrigi-lo nos prazos do Anexo I.

10.2. A CONTRATADA não garante que a Plataforma funcionará sem qualquer interrupção ou erro, nem que atenderá a necessidades específicas da CONTRATANTE não descritas no Anexo I.

10.3. A CONTRATADA **não será responsável** por:

a) decisões de admissão, contratação ou recusa de Candidatos, e pela validade jurídica, autenticidade ou conteúdo de documentos enviados;

b) descumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias ou fiscais da CONTRATANTE;

c) mau uso da Plataforma, uso de credenciais por terceiros ou descumprimento das obrigações da cláusula 6;

d) falhas de serviços de terceiros fora de seu controle (provedores de internet, energia, serviços de login de terceiros, consulta de CEP, e-mail do destinatário, ferramentas de acessibilidade de terceiros), observado o Anexo II quanto aos suboperadores;

e) caso fortuito ou força maior (art. 393 do Código Civil);

f) **lucros cessantes, perda de receita, perda de oportunidade ou danos indiretos**.

10.4. Em qualquer hipótese, a responsabilidade total da CONTRATADA por este Contrato fica **limitada ao valor efetivamente pago pela CONTRATANTE nos [12 (doze)] meses anteriores ao evento** que deu causa ao dano.

10.5. As limitações desta cláusula não se aplicam aos casos de dolo ou culpa grave, nem à violação comprovada da cláusula 11 (Confidencialidade) ou do Anexo II (Dados Pessoais) por culpa da CONTRATADA, hipóteses em que o limite será de **[2 (duas)] vezes** o valor previsto na cláusula 10.4. *[Nota: ajustar ou retirar esta cláusula conforme orientação jurídica e eventual seguro contratado.]*

CLÁUSULA 11 - CONFIDENCIALIDADE

11.1. As Partes manterão sigilo sobre todas as informações confidenciais a que tiverem acesso em razão deste Contrato, incluindo dados técnicos, comerciais, financeiros, de Candidatos e o próprio teor deste Contrato, usando-as apenas para sua execução.

11.2. Não são confidenciais as informações que: (a) já eram públicas ou se tornarem públicas sem culpa da Parte receptora; (b) já eram conhecidas pela Parte receptora; (c) forem desenvolvidas de forma independente; ou (d) devam ser reveladas por ordem judicial ou de autoridade, caso em que a Parte avisará a outra, quando permitido, para que esta possa se defender.

11.3. A obrigação de sigilo vigora durante o Contrato e por **[5 (cinco)] anos** após seu término; para dados pessoais, enquanto durar o tratamento.

CLÁUSULA 12 - RESCISÃO

12.1. Qualquer das Partes poderá rescindir este Contrato **sem justa causa**, mediante aviso prévio por escrito de **[30 (trinta)] dias**.

☐ Sem multa rescisória.

☐ Com multa de [__% do valor das mensalidades restantes até o fim do período vigente / R$ _____], devida pela Parte que rescindir antes do término do prazo da cláusula 3.1.

12.2. O Contrato poderá ser rescindido **imediatamente, com justa causa**, por notificação, se a outra Parte:

a) descumprir obrigação contratual e não sanar a falha em **[15 (quinze)] dias** após notificada;

b) tiver falência, recuperação judicial ou insolvência decretada ou requerida, observada a legislação aplicável;

c) violar a cláusula 6.2, a cláusula 11 ou o Anexo II.

12.3. A rescisão não isenta a CONTRATANTE do pagamento dos valores devidos até a data de encerramento. Valores pagos antecipadamente por períodos não utilizados serão [devolvidos *pro rata* em caso de rescisão por culpa da CONTRATADA / não serão devolvidos, salvo culpa da CONTRATADA].

CLÁUSULA 13 - DEVOLUÇÃO E ELIMINAÇÃO DOS DADOS NO ENCERRAMENTO

13.1. Encerrado o Contrato por qualquer motivo, a CONTRATANTE terá **[30 (trinta)] dias** para exportar seus dados, pelas ferramentas da Plataforma (planilha, PDFs das fichas e documentos) ou mediante solicitação à CONTRATADA, que os entregará em formato de uso comum.

13.2. Encerrado esse prazo, a CONTRATADA **eliminará** os Dados da CONTRATANTE de seus ambientes e cópias de segurança em até **[60 (sessenta)] dias**, e fornecerá declaração da eliminação, se solicitada, ressalvada a guarda exigida por lei ou necessária ao exercício regular de direitos (art. 16 da LGPD), inclusive os registros de acesso a aplicações pelo prazo do art. 15 do Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014).

13.3. Na Modalidade Instalação Local, os dados permanecem na infraestrutura da CONTRATANTE, cabendo a ela sua guarda ou eliminação. A licença de uso se encerra com o Contrato, e a CONTRATANTE deverá cessar o uso da Plataforma, mantendo-a apenas para consulta e exportação pelo prazo da cláusula 13.1.

CLÁUSULA 14 - ANTICORRUPÇÃO

14.1. As Partes declaram conhecer e se obrigam a cumprir a Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), abstendo-se de oferecer, prometer ou dar vantagem indevida a agente público ou privado relacionada a este Contrato.

CLÁUSULA 15 - DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. **Independência:** este Contrato não cria vínculo empregatício, societário, de representação ou de agência entre as Partes ou entre uma Parte e os empregados da outra.

15.2. **Cessão:** nenhuma das Partes poderá ceder este Contrato sem consentimento da outra, salvo a CONTRATADA em caso de reorganização societária, incorporação ou venda do negócio, mediante aviso à CONTRATANTE, mantidas as condições contratadas.

15.3. **Comunicações:** as notificações serão feitas por escrito aos e-mails da qualificação, ou a outro informado por escrito, e serão consideradas recebidas na data do envio, salvo comprovação de falha na entrega.

15.4. **Tolerância:** a tolerância de uma Parte quanto ao descumprimento da outra não implica renúncia nem novação.

15.5. **Nulidade parcial:** a invalidade de uma cláusula não afeta as demais.

15.6. **Alterações:** qualquer alteração deste Contrato só será válida por aditivo escrito e assinado pelas Partes. Atualizações da Plataforma que não reduzam substancialmente suas funcionalidades não constituem alteração contratual.

15.7. **Prevalência:** em caso de conflito, prevalecem, nesta ordem: o Anexo II (Dados Pessoais), o corpo deste Contrato, o Anexo III (Proposta Comercial) e o Anexo I (Descrição do Serviço e SLA).

15.8. **Integralidade:** este Contrato e seus Anexos substituem quaisquer entendimentos anteriores sobre o mesmo objeto.

15.9. **Assinatura eletrônica:** as Partes reconhecem a validade da assinatura eletrônica deste Contrato, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e da Lei nº 14.063/2020, por meio de [PLATAFORMA DE ASSINATURA / certificado digital ICP-Brasil].

CLÁUSULA 16 - FORO

16.1. Fica eleito o foro da Comarca de **[CIDADE/UF]** para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Contrato, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

[Alternativa: substituir por cláusula de arbitragem (Lei nº 9.307/1996), indicando a câmara arbitral, a sede e o número de árbitros.]

E, por estarem justas e contratadas, as Partes assinam este Contrato [eletronicamente / em 2 (duas) vias de igual teor], na presença de 2 (duas) testemunhas.

[CIDADE/UF], [DIA] de [MÊS] de [ANO].

CONTRATADA	CONTRATANTE
_____	_____
[NOME DO REPRESENTANTE]	[NOME DO REPRESENTANTE]
[CARGO]	[CARGO]

Testemunhas:

1.	2.
Nome: [_____]	Nome: [_____]
CPF: [_____]	CPF: [_____]

ANEXO I - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO E NÍVEIS DE SERVIÇO (SLA)

1. Funcionalidades incluídas

A licença inclui as funcionalidades disponíveis na versão vigente da Plataforma, entre elas:

- ficha única de admissão do Candidato, com validação de dados e envio de documentos em PDF;
- painel do RH com acompanhamento por status (pendente, em análise, aprovado), pendências, decisão final, chat com o Candidato, exportação em planilha e impressão/geração de PDF da ficha;
- envio e aceite eletrônico do contrato de trabalho pelo Candidato;
- Trilha de Auditoria de acréscimo exclusivo, com data, hora e IP;
- gestão de contas: perfil administrador da CONTRATANTE e operadores do RH; verificação em duas etapas; login com conta Google (opcional);
- ferramentas de atendimento a titulares de dados (LGPD);
- personalização com nome, logotipo e cores da CONTRATANTE;
- recursos de acessibilidade (incluindo integração com o VLibras);
- API de integração, quando prevista no Anexo III.

2. Limites de uso

Os limites (número de admissões, de Usuários Autorizados, de armazenamento ou outros) constam do Anexo III. O uso acima do limite será cobrado conforme o Anexo III ou, na sua falta, comunicado à CONTRATANTE para ajuste do plano.

3. Implantação

Etapa	Responsável	Prazo
Criação do ambiente e da conta administrativa da CONTRATANTE	CONTRATADA	[__] dias úteis da assinatura
Envio de logotipo, cores e textos de privacidade da marca	CONTRATANTE	[__] dias úteis
Configuração de e-mail e domínio (quando aplicável)	[CONTRATADA / CONTRATANTE]	[__] dias úteis
Treinamento inicial ([__] horas, remoto)	CONTRATADA	[__] dias úteis

4. Disponibilidade (somente Modalidade Nuvem)

4.1. A CONTRATADA empregará esforços para manter a Plataforma disponível **[99,0%]** do tempo em cada mês, excluídos:

a) manutenções programadas, avisadas com [48 (quarenta e oito)] horas de antecedência e preferencialmente entre [22h e 6h];

b) manutenções emergenciais de segurança;

c) falhas da internet, da rede ou dos equipamentos da CONTRATANTE;

d) suspensão por inadimplência ou por uso em desacordo com o Contrato;

e) caso fortuito ou força maior.

4.2. **Créditos por indisponibilidade:** se a disponibilidade mensal ficar abaixo da meta, a CONTRATANTE terá direito, mediante solicitação em até 30 dias, a crédito na fatura seguinte:

Disponibilidade no mês	Crédito sobre a mensalidade
Abaixo de [99,0%] até [97,0%]	[5%]
Abaixo de [97,0%] até [95,0%]	[10%]
Abaixo de [95,0%]	[20%]

4.3. Os créditos são o único remédio pela indisponibilidade, salvo nos casos da cláusula 10.5 do Contrato, e não excedem [20%] da mensalidade.

[Nota: se não desejar garantir disponibilidade, substitua o item 4 por: "A CONTRATADA empregará os melhores esforços para manter a Plataforma disponível, sem garantia de percentual mínimo."]

5. Cópias de segurança (Modalidade Nuvem)

A CONTRATADA manterá cópias de segurança do banco de dados com frequência mínima [diária] e retenção de [__] dias, e cópia dos documentos armazenados conforme a política do provedor de armazenamento. Na Modalidade Instalação Local, aplica-se a cláusula 7.1(b) do Contrato.

6. Suporte técnico

6.1. **Canais:** [E-MAIL DE SUPORTE] · [WHATSAPP/TELEFONE] · [PORTAL]

6.2. **Horário:** [dias úteis, das 9h às 18h, horário de Brasília].

6.3. **Quem pode abrir chamados:** Usuários Autorizados da CONTRATANTE. O suporte não atende Candidatos diretamente, salvo acordo no Anexo III.

Severidade	Exemplo	Primeira resposta	Meta de solução ou contorno
Crítica	Plataforma fora do ar; suspeita de incidente de segurança	[4] horas úteis	[1] dia útil
Alta	Funcionalidade principal indisponível, sem alternativa	[8] horas úteis	[3] dias úteis
Média	Falha com alternativa de contorno	[1] dia útil	[10] dias úteis
Baixa	Dúvidas, ajustes visuais, sugestões	[2] dias úteis	Próximas versões, a critério da CONTRATADA

6.4. Os prazos de solução são metas de esforço; o descumprimento reiterado (3 vezes em 90 dias) de chamados críticos caracteriza descumprimento contratual para fins da cláusula 12.2(a).

7. Atualizações

As atualizações e correções são incluídas sem custo adicional. Novos módulos ou funcionalidades substancialmente novas poderão ser oferecidos à parte.

ANEXO II - ACORDO DE TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS (LGPD)

1. Papéis

1.1. **Controladora:** CONTRATANTE. **Operadora:** CONTRATADA.

1.2. **Encarregado (DPO) da CONTRATADA:** [NOME] - [E-MAIL]. **Encarregado (DPO) da CONTRATANTE:** [NOME] - [E-MAIL].

2. Descrição do tratamento

Item	Descrição
Finalidade	Execução do processo admissional de Candidatos da CONTRATANTE e gestão dos acessos dos Usuários Autorizados
Titulares	Candidatos; Usuários Autorizados da CONTRATANTE
Dados pessoais	Identificação (nome, CPF, data de nascimento, documentos), contato (e-mail, telefone, endereço), dados profissionais e da contratação, documentos enviados em PDF, mensagens do chat, registros de acesso e auditoria (IP, data e hora)
Dados sensíveis	Podem ocorrer, conforme os documentos exigidos pela CONTRATANTE (ex.: atestado de saúde ocupacional, raça/cor, dados de dependentes menores). A CONTRATANTE é responsável por exigir apenas o necessário e pela respectiva base legal
Operações	Coleta, recepção, armazenamento, consulta, exibição, exportação, transmissão aos Usuários Autorizados e eliminação
Duração	Vigência do Contrato, mais os prazos da cláusula 13
Local	☐ Nuvem: provedores listados no item 5, região [_____] · ☐ Instalação Local: infraestrutura da CONTRATANTE

3. Obrigações da CONTRATADA (Operadora)

A CONTRATADA se obriga a:

a) tratar os dados apenas conforme as instruções documentadas da CONTRATANTE, entendidas como este Contrato e o uso que a CONTRATANTE faz das funcionalidades da Plataforma, e avisá-la se considerar uma instrução ilegal;

b) não usar os dados para finalidade própria, nem vendê-los, compartilhá-los ou cedê-los, salvo aos suboperadores do item 5 ou por determinação legal;

c) garantir que seus empregados e prestadores com acesso aos dados estejam sujeitos a dever de sigilo;

d) adotar as medidas de segurança do item 4;

e) auxiliar a CONTRATANTE, na medida do possível, a atender os direitos dos titulares (art. 18 da LGPD) e repassar-lhe, em até [5 (cinco)] dias úteis, qualquer solicitação de titular recebida diretamente;

f) auxiliar a CONTRATANTE em relatórios de impacto (art. 38 da LGPD) e em solicitações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), mediante pedido;

g) eliminar ou devolver os dados ao fim do Contrato, conforme a cláusula 13;

h) manter registro das operações de tratamento que realizar (art. 37 da LGPD).

4. Medidas de segurança

A CONTRATADA mantém, no mínimo, as seguintes medidas na Plataforma:

- tráfego protegido por HTTPS/TLS e cabeçalhos de segurança;
- senhas armazenadas apenas em forma de *hash*; *tokens* de sessão armazenados apenas como *hash*; verificação em duas etapas disponível;
- controle de acesso por perfil e isolamento dos dados de cada cliente;
- documentos em armazenamento privado, acessíveis apenas por links temporários emitidos a usuários autorizados;
- limitação de tentativas de login, cadastro e envio;
- Trilha de Auditoria que o próprio banco de dados impede de alterar ou apagar;
- cópias de segurança periódicas (Modalidade Nuvem);
- testes automatizados de segurança antes das publicações de versão.

A CONTRATADA poderá substituir essas medidas por outras de nível equivalente ou superior.

5. Suboperadores

5.1. A CONTRATANTE autoriza a CONTRATADA a utilizar os suboperadores abaixo:

Suboperador	Serviço	Localização dos dados
[Supabase Inc.]	Banco de dados e armazenamento de arquivos	[REGIÃO]
[Vercel Inc.]	Hospedagem da aplicação	[REGIÃO]
[PROVEDOR DE E-MAIL]	Envio de e-mails transacionais	[REGIÃO]
[Google LLC]	Login com conta Google (opcional, apenas se o titular optar)	[EUA]
[Outros]	[_____]	[_____]

[Nota: na Modalidade Instalação Local, a tabela inclui apenas os serviços efetivamente usados pela CONTRATANTE. A consulta de CEP (ViaCEP) e o VLibras são acessados diretamente pelo navegador do usuário; avalie se devem ser mencionados na política de privacidade da CONTRATANTE.]

5.2. A CONTRATADA comunicará a inclusão ou troca de suboperadores com **[30 (trinta)] dias** de antecedência. A CONTRATANTE poderá se opor por motivo razoável relacionado à proteção de dados; não havendo solução, poderá rescindir o Contrato sem multa.

5.3. A CONTRATADA exigirá dos suboperadores obrigações de proteção de dados equivalentes às deste Anexo e responde perante a CONTRATANTE pelos atos deles.

6. Transferência internacional

Quando os dados forem armazenados ou tratados fora do Brasil, a transferência se apoiará em um dos mecanismos do art. 33 da LGPD, preferencialmente as cláusulas-padrão contratuais aprovadas pela ANPD (Resolução CD/ANPD nº 19/2024) ou outro mecanismo válido indicado pela CONTRATADA.

7. Incidentes de segurança

7.1. A CONTRATADA comunicará à CONTRATANTE qualquer incidente de segurança que envolva os Dados da CONTRATANTE em até **[48 (quarenta e oito)] horas** de sua ciência, informando, no que já for conhecido: a natureza do incidente, os dados e titulares afetados, as medidas adotadas e o contato para mais informações.

7.2. A comunicação à ANPD e aos titulares (art. 48 da LGPD e Resolução CD/ANPD nº 15/2024) é de responsabilidade da CONTRATANTE, como Controladora, com o apoio da CONTRATADA.

8. Auditoria

A CONTRATANTE poderá, até **[1 (uma)] vez por ano** e com [15 (quinze)] dias de aviso, solicitar informações e evidências sobre o cumprimento deste Anexo, por questionário ou relatório. Auditorias presenciais ou técnicas, por conta da CONTRATANTE, dependerão de acordo prévio sobre escopo, data e sigilo.

9. Obrigações da CONTRATANTE (Controladora)

A CONTRATANTE garante que:

a) possui base legal para o tratamento dos dados que inserir ou mandar coletar na Plataforma;

b) informa os titulares sobre o tratamento, inclusive pelos textos de privacidade exibidos na Plataforma com sua marca;

c) define e cumpre os prazos de guarda dos dados admissionais exigidos pela legislação trabalhista, previdenciária e fiscal;

d) atende às solicitações dos titulares e às determinações da ANPD.

ANEXO III - PROPOSTA COMERCIAL

Item	Condição
Modalidade	☐ Nuvem ☐ Instalação Local
Plano	[NOME DO PLANO]
Taxa de implantação	R$ [_____] ☐ à vista ☐ em [__] parcelas
Mensalidade / anuidade	R$ [_____] por [mês / ano]
Admissões incluídas	[___] por [mês / ano] · excedente: R$ [___] por admissão
Usuários Autorizados incluídos	[___] · adicional: R$ [___] por usuário
Armazenamento incluído	[___] GB · adicional: R$ [___] por GB
API de integração	☐ Incluída ☐ Não incluída ☐ R$ [___]
Empresas/CNPJs autorizados a usar	[CNPJs, se houver filiais ou empresas do grupo]
Hora técnica para serviços extras	R$ [_____]
Vencimento	Dia [__] de cada [mês / ano]
Forma de pagamento	[boleto / PIX / cartão / transferência]
Desconto/condição especial	[_____]
Validade da proposta	[__] dias

Observações específicas deste cliente: [_____]